

0002824-81.2019.8.26.0028

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: ANDERSON DA SILVA ALMEIDA

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... e foi condenado por delitos graves (tráfico de entorpecentes e roubo, conforme certidão de fls. 510/511), razão pela qual sua liberdade também representa perigo à ordem pública. Portanto, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, recomendando-o na prisão em que se encontra. Servirá a presente, assinada digitalmente, como Ofício ao estabelecimento prisional.

Após o trânsito em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

1ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0002824-81.2019.8.26.0028 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0002824-81.2019.8.26.0028

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 256/2013 - Delegacia de Polícia de Potim, 3858/2013 - Delegacia de Polícia de Potim

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jackson Douglas dos Santos Vicente

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON DA SILVA ALMEIDA

Vistos.

JACKSON DOUGLAS DOS SANTOS VICENTE foi pronunciado como incurso nos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Nessa data, em Sessão Solene do Tribunal do Júri desta comarca, reuniu-se o Egrégio Conselho de Sentença que deliberou, em votação, condenar o réu pela prática do crime de homicídio qualificado com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2, IV, Código Penal).

Atento à soberania das decisões dos senhores jurados, passo à dosimetria da pena.

Nos termos do art. 59, do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais:

Culpabilidade: representa o maior grau de censurabilidade da conduta do réu. No caso, embora grave a conduta, a culpabilidade é inerente ao tipo, na medida em que se trata de delito qualificado, com pena elevada segundo juízo do próprio

legislador.

Antecedentes: o réu é primário, tendo em vista que os processos a que responde/respondeu são relativos a fatos posteriores.

Conduta Social e Personalidade: não há nos autos elementos para apurar a personalidade, tampouco existem provas que desfavorecem o réu em relação à sua conduta social.

Motivos: inerentes ao tipo penal.

Circunstâncias: normais à espécie.

Consequências: inerentes ao tipo penal.

Comportamento da vítima: em nada contribuiu para o fato delituoso.

Assim, inexistindo circunstâncias a considerar, fixo a pena-base no mínimo legal: 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda-fase de fixação de pena, não há agravantes. Apesar de qualificada, reconheço a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, "d", Código Penal), no entanto, sem reflexo matemático, porquanto fixada a pena no mínimo (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Na terceira fase, à míngua de circunstâncias ou causas de diminuição ou de aumento de pena incidentes ao caso, torno definitiva a pena em 12 (doze) anos de reclusão. O cumprimento da pena se dará no regime inicial fechado, considerando o quantum da pena. O período de prisão provisória não dá ensejo à mudança de regime inicial de cumprimento de pena, de modo que deixo de realizar a detração prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, ficando a cargo do Juízo da Execução a análise de eventuais benefícios próprios da execução.

Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu, JACKSON DOUGLAS DOS SANTOS VICENTE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, à pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado.

Os motivos que levaram à decretação da prisão cautelar do réu (fl. 352v) ainda estão presentes, notadamente o risco à aplicação da lei penal, considerando que esteve por longo período sem ser encontrado para andamento do feito. Ademais, após o fato objeto destes autos, o réu se envolveu e foi condenado por delitos graves (tráfico de entorpecentes e roubo, conforme certidão de fls. 510/511), razão pela qual sua liberdade também representa perigo à ordem pública. Portanto, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, recomendando-o na prisão em que se encontra. Servirá a presente, assinada digitalmente, como Ofício ao estabelecimento prisional.

Após o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se o necessário, incluindo ofício ao TRE, à Delegacia de Polícia e ao IIRGD, bem como certidão de honorários ao advogado nomeado, observada a tabela do convênio, e guia de execução definitiva. Publicada em plenário, ficam os presentes intimados.

Aparecida, 24 de fevereiro de 2022, às 16 horas e 15 minutos.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA